民間(七会)連合協定 工事請負契約約款

令和 5 年 (2023) 1 月改正

民間(七会)連合協定 工事請負契約約款委員会

民間(七会)連合協定 工事請負契約約款

工事請負規程	大正12年 8 月決定
	昭和 8 年 4 月改正
	昭和13年 6 月改正
	昭和18年 3 月改正
工事請負契約約款	昭和26年 2 月決定
	昭和32年 9 月改正
	昭和41年11月改正
	昭和50年 3 月改正
	昭和56年 9 月改正
	平成 9 年 9 月改正
	平成12年 4 月改正
	平成19年 5 月改正
	平成20年11月改正
	平成21年 5 月改正
	平成23年 5 月改正
	平成28年 3 月改正
	平成29年12月改正
	令和 2 年 4 月改正
	令和 5 年 1 月改正
工事請負契約書用紙	平成元年 2 月改正
	平成 9 年 4 月改正
	平成 9 年 9 月改正
	平成14年 5 月改正
	平成19年 5 月改正
	平成20年11月改正
	平成21年 5 月改正
	平成23年 5 月改正
	平成28年 3 月改正
	令和 2 年 4 月改正
	令和 5 年 1 月改正
	令和 6 年 1 月改正

民間(七会)連合協定 工事請負契約約款委員会

一般社団法人 日本建築学会
一般社団法人 日本建築協会
公益社団法人 日本建築家協会
一般社団法人 全国建設業協会
一般社団法人 日本建設業連合会
公益社団法人 日本建築士会連合会
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会

工事請負契約約款

第1条　総　則

（1）　発注者と受注者とは、おのおの対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、信義を守り、契約書、この工事請負契約約款（以下「この約款」という。）及び設計図書等に基づいて、誠実にこの契約を履行する。

（2）　受注者は、この契約に基づいて、この工事を完成して契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払を完了する。

（3）　発注者は、この契約とは別に発注者と監理者間で締結されたこの工事にかかる監理業務の委託契約に基づいて、この契約が円滑に遂行されるように監理者へ協力を求める。

（4）　発注者は、この契約に定めのある事項と異なることを監理者に委託した場合又はこの約款の定めに基づいて発注者が行うことを監理者に委託した場合は、速やかに当該委託の内容を書面をもって受注者に通知する。

（5）　発注者は、受注者、監理者又は設計者（その者の責任において設計図書を作成した者をいう。以下同じ。）の求めにより、設計意図を正確に伝えるため設計者が行う質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する。

（6）　この約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、催告、請求等は、原則として、書面により行う。

第1条の2　用語の定義

この約款において用いる用語の定義は、次の各号のとおりとする。

a．発注者

この工事を注文した者をいう。

b．受注者

この工事を請け負った者をいう。

c．設計図書等

この工事のために必要な設計図面及び仕様書のうちこの契約に添付されたもの（設計図書）、現場説明書及びこれらに対する質問回答書をいう。ただし、構造計算書及び設備にかかる計算書その他各種計算書は含まない。

d．この契約

発注者と受注者間で締結された契約書、この約款及び設計図書等を内容とする請負契約をいい、発注者と受注者の合意によって変更した場合の変更内容を含む。

e．この工事

この契約に基づいて実施される工事をいう。

f．監理者

この工事に関し、発注者との間で監理業務の委託契約を締結した者をいう。

g．監理業務

この工事に関し、発注者と監理者が締結した監理業務の委託契約に定められる業務をいい、建築士法第2条第8項で定める工事監理、並びに同法第18条第3項及び第20条第3項で定める工事監理者の業務を含む。

h．工事用地

敷地以外で設計図書等において発注者が提供するものと定められた施工上必要な土地をいう。

i．関連工事

発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事で、この工事と密接に関係するものをいう。

©無断複製を禁じる（民間（七会）連合協定）

第７条の２　秘密の保持

発注者及び受注者は、別段の合意をする場合を除き、この契約に関して、相手方から提供を受けた秘密情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏洩してはならず、かつこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。

第８条　保証人（本条は任意に保証人を立てる場合に適用する）

（１）　発注者又は受注者が保証人を立てた場合、当該保証人は、保証人を立てた発注者又は受注者（以下「主たる債務者」という。）に債務不履行があったときは、この契約から生ずる金銭債務について、主たる債務者と連帯して保証の責任を負う。

（２）　保証人がその義務を果せないことが明らかになったときは、発注者又は受注者は、相手方に対して保証人の変更を求めることができる。

第９条　監理者

（１）　発注者は監理者に対してこの契約に別段の定めのあるほか、第１条（３）の委託契約において次のことを委託した。

ａ．設計図書等の内容を把握し、設計図書等に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、受注者に通知すること。

ｂ．設計内容を伝えるため、受注者と打ち合わせ、適宜、説明用図書を、この工事を円滑に遂行するために必要な時期に、受注者に交付すること。

ｃ．受注者からこの工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書等に定められた品質確保の観点から技術的に検討し、当該結果を受注者に回答すること。

ｄ．施工図、製作見本、見本施工等が設計図書等の内容に適合しているか否かについて検討し、また設計図書等の定めにより、受注者が提出又は提案する工事材料、建築設備の機器等、及びそれらの見本が設計図書等の内容に適合しているかについて検討し、当該結果を発注者に報告のうえ、受注者に対して、適合していると認められる場合は承認し、適合していないと認められる場合には理由を示して修正を求めること。受注者がこれに従わないときは、その旨を発注者に報告すること。

ｅ．この工事が設計図書等の内容に適合しているかについて、設計図書等と照合し、設計図書等に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、受注者から提出された場合の品質管理記録による確認、それらを抽出によって行うなど、確認対象工事に応じた合理的方法による確認を行うこと。

ｆ．この工事と設計図書等との照合及び確認の結果、この工事が設計図書等のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、受注者に対して、その旨を指摘し、この工事を設計図書等のとおりに実施するよう求めるとともに発注者に報告すること。

ｇ．第４条（１）に基づいて受注者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な方法により確認し、当該結果を発注者に報告すること。

ｈ．設計図書等の定めにより受注者が作成、提出する施工計画について、設計図書等に定められた工期又は品質が確保できないおそれがあると明らかに認められる場合には、受注者に対して助言し、その旨を発注者に報告すること。

ｉ．この工事がこの契約の内容（本項ｅに関する内容を除く。）に適合しているかについて、この契約の内容と照合し、設計図書等に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、受注者から提出された場合の品質管理記録による確認、それらを抽出によって行うなど、確認対象工事に応じた合理的方法による確認を行うこと。この結果、この工事がこの契約の内容のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、受注者に対して、その旨を指摘し、当該工事をこの契約の内容のとおりに実施するよう求めるとともに発注者に報告すること。

ｊ．受注者がこの契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じること。

ｋ．受注者の提出する出来高払又は完成払の請求書を技術的に審査すること。

ｌ．この工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査すること。

©無断複製を禁じる（民間（七会）連合協定）

き取る。

（4） 工事材料又は建築設備の機器の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする。

（5） 受注者は、工事現場に搬入した工事材料又は建築設備の機器を工事現場外に持ち出すときは、発注者（発注者が本項の業務を監理者に委託した場合は、監理者）の承認を受ける。

（6） 発注者（発注者が本項の業務を監理者に委託した場合は、監理者）は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、受注者に対してその交換を求めることができる。

第14条　支給材料、貸与品

（1） 発注者が支給する工事材料もしくは建築設備の機器（以下あわせて「支給材料」という。）又は貸与品は、発注者の負担と責任であらかじめ行う検査又は試験に合格したものとする。

（2） 受注者は、本条（1）の検査又は試験の結果について疑義のあるときは、発注者に対して、その理由を付して再検査又は再試験を求めることができる。

（3） 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたのち、本条（1）又は（2）の検査又は試験により発見することが困難であった、種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないこと等が明らかになるなど、これを使用することが適当でないと認められる理由のあるときは、直ちにその旨を発注者（発注者が本条（1）又は（2）の検査等を監理者に委託した場合は、監理者）に通知し、その指示を求める。

（4） 支給材料又は貸与品の受渡し期日は工程表によるものとし、その受渡し場所は、設計図書等に別段の定めのないときは工事現場とする。

（5） 受注者は、支給材料又は貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。

（6） 支給材料の使用方法について、設計図書等に別段の定めのないときは、発注者（発注者が本項の業務を監理者に委託した場合は、監理者）の指示による。

（7） 不用となった支給材料（残材を含む。いずれも有償支給材料を除く。）又は使用済みの貸与品の返還場所は、設計図書等に別段の定めのないときは工事現場とする。

第15条　発注者等の立会い

（1） 受注者は、設計図書等に発注者又は監理者（以下本条において「発注者等」という。）の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者等に通知する。

（2） 受注者は、発注者等の指示があったときは、本条（1）の規定にかかわらず、発注者等の立会いなく施工することができる。この場合、受注者は、工事写真などの記録を整備して発注者等に提出する。

第16条　設計及び施工条件の疑義、相違など

（1） 受注者は、次の各号の一にあたることを発見したときは、直ちに書面をもって発注者又は監理者に通知する。

a．設計図書等の表示が明確でないこと、又は設計図書等に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏又は不適切な納まり等があること。

b．工事現場の状態、地質、湧水、施工上の制約などについて、設計図書等に示された施工条件が実際と相違すること。

c．工事現場において、土壌汚染、地中障害物、埋蔵文化財など施工の支障となる予期することのできない事態が発生したこと。

（2） 受注者は、工事用図書又は監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって発注者又は監理者に通知する。

（3） 発注者（発注者が本項の業務を監理者に委託した場合は、監理者）は本条（1）もしくは（2）の通知を受けたとき、又は自ら本条（1）各号の一にあたることを発見したときは、直ちに書面をもって受注者に対して指示する。

（4） 本条（3）の場合、発注者又は受注者は、相手方に対し、必要と認められる、工期の変更又は請負代金額の変更を求めることができる。

©無断複製を禁じる（民間（七会）連合協定）

がその処理解決にあたる。ただし、受注者だけで解決し難いときは、発注者は、受注者に協力する。

（4） この契約の目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が生じたとき、又は損害を第三者に与えたときは、発注者がその処理解決にあたり、必要あるときは、受注者は、発注者に協力する。この場合、第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。

（5） 本条（1）ただし書、（2）、（3）又は（4）の場合、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

第20条 施工について生じた損害

（1） この工事の完成引渡しまでに、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品、その他施工について生じた損害は、受注者の負担とし、工期は延長しない。

（2） 本条（1）の損害のうち、次の各号の一の場合に生じたものは、発注者の負担とし、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。

a．発注者の都合によって、受注者が着手期日までにこの工事に着手できなかったとき、又は発注者がこの工事を繰延べもしくは中止したとき。

b．支給材料又は貸与品の受渡しが遅れたため、受注者がこの工事の手待又は中止をしたとき。

c．前払又は部分払が遅れたため、受注者がこの工事に着手せず又はこの工事を中止したとき。

d．その他、発注者又は監理者の責めに帰すべき事由によるとき。

第21条 不可抗力による損害

（1） 天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することのできない事由（以下「不可抗力」という。）によって、この工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器（有償支給材料を含む。）又は施工用機器について損害が生じたときは、受注者は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知する。

（2） 本条（1）の損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、発注者がこれを負担する。

（3） 火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を本条（2）の発注者の負担額から控除する。

第22条 損害保険

（1） 受注者は、この工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。設計図書等に定められたその他の損害保険についても同様とする。

（2） 受注者は、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器などに本条（1）の規定による保険以外の保険を付したときは、速やかにその旨を発注者に通知する。

第23条 完成、検査

（1） 受注者は、この工事を完了したときは、設計図書等のとおりに実施されていることを確認して、発注者に対し、検査（発注者が立会いを監理者に委託した場合は、監理者立会いのもとに行う検査）を求める。

（2） 本条（1）の検査に合格しないときは、受注者は、工期内又は発注者（発注者が本項の業務を監理者に委託した場合は、監理者）の指定する期間内に修補又は改造して、発注者に対し、検査（発注者が立会いを監理者に委託した場合は、監理者立会いのもとに行う検査）を求める。

（3） 受注者は、工期内又は設計図書等の指定する期間内に、仮設物の取払、あと片付けなどの処置を行う。ただし、処置の方法について発注者（発注者が本項の業務を監理者に委託した場合は、監理者）の指示があるときは、当該指示に従って処置する。

（4） 本条（3）の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由がなく、なお行われないときは、発注者（発注者が本項の業務を監理者に委託した場合は、監理者）は、代わってこれを行い、その費用を受注者に請求することができる。

©無断複製を禁じる（民間（七会）連合協定）

（4） 引渡し部分の工事が本条（2）又は（3）の検査に合格したとき、発注者は、引渡し部分相当額全額の支払を完了すると同時に、その引渡しを受けることができる。

（5） 部分引渡しにつき、法令に基づいて必要となる手続は、発注者（発注者が本項の手続を監理者に委託した場合は、監理者）が行い、受注者は、これに協力する。また手続に要する費用は、発注者の負担とする。

第26条 請求、支払、引渡し

（1） 第23条（1）又は（2）の検査に合格した場合、この契約に別段の定めのあるときを除き、受注者は、発注者にこの契約の目的物を引き渡し、同時に、発注者は、受注者に請負代金の支払を完了する。

（2） 受注者は、この契約に定めるところにより、この工事の完成前に部分払を請求することができる。この部分払が、出来高払である場合、受注者の請求額はこの契約に別段の定めのあるときを除き、発注者又は監理者の検査に合格したこの工事の出来形部分と検査済みの工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金額の9／10に相当する額とする。

（3） 受注者が本条（2）の出来高払の支払を求めるときは、その額について監理者の審査を経たうえ支払請求締切日までに発注者に請求する。

（4） 前払を受けているときは、本条（2）の出来高払の請求額は、次の式によって算出する。

請求額≒（2）による金額×（請負代金額－前払金額）÷請負代金額

（5） 発注者が本条（1）の引渡しを受けることを拒み、又は引渡しを受けることができない場合において、受注者は、引渡しを申し出た時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、この契約の目的物を保存すれば足りる。

（6） 本条（5）の場合において、受注者が自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理したにもかかわらずこの契約の目的物に生じた損害及び受注者が管理のために特に要した費用は、発注者の負担とする。

第27条 契約不適合責任

（1） 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合があるときは、受注者に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

（2） 本条（1）本文の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

（3） 本条（1）本文の場合において、発注者が相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて、書面をもって、代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

a．履行の追完が不能であるとき。

b．受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

c．この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

d．本項a、b及びcに掲げる場合のほか、発注者が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

第27条の2 契約不適合責任期間等

（1） 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物に関し、第25条又は第26条の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした第27条に定める履行の追完の請求、代金の減額の請求、第30条（1）に定める損害賠償の請求又は第31条の2（1）もしくは第31条の3（1）に定める契約の解除（以下「請求等」という。）をすることができない。

（2） 本条（1）の規定にかかわらず、建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注

©無断複製を禁じる（民間（七会）連合協定）

e．契約期間内に予期することのできない法令の制定もしくは改廃又は経済事情の激変などによって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。

f．長期にわたる契約で、法令の制定もしくは改廃又は物価、賃金などの変動によって、この契約を締結した時から1年を経過したのちの工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。

g．中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。

（2） 請負代金額を変更するときは、原則として、この工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については変更時の時価による。

第30条　発注者の損害賠償請求等

（1） 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

a．受注者が契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないとき。

b．この契約の目的物に契約不適合があるとき。

c．第31条の2（1）又は第31条の3（1）（eを除く。）の規定により、この契約が解除されたとき。

d．本項a、b及びcに掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

（2） 本条（1）aに該当し、発注者が受注者に対し損害の賠償を請求する場合の違約金（損害賠償額の予定。以下「違約金」については同じ。）は、この契約に別段の定めのないときは、遅滞日数に応じて、請負代金額に対し年10パーセントの割合で計算した額とする。ただし、工期内に、第25条による部分引渡しのあったときは、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額について違約金を算出する。

第30条の2　受注者の損害賠償請求等

（1） 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

a．第32条（1）の規定により工事が中止されたとき（ただし、dは除く。）。

b．第32条の2（1）及び第32条の3（1）の規定によりこの契約が解除されたとき。

c．本項a又はbに掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

（2） 発注者が第25条（4）又は第26条の請負代金の支払を完了しないときは、受注者は、発注者に対し、遅滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年10パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。

（3） 発注者が前払又は部分払を遅滞しているときは、本条（2）の規定を適用する。

（4） 発注者が本条（2）の遅滞にあるときは、受注者は、この契約の目的物の引渡しを拒むことができる。

（5） 第26条（5）及び（6）の規定は、本条（4）の規定による引渡しの拒絶について準用する。

第31条　発注者の任意の中止権及び解除権

（1） 発注者は、受注者が工事を完成しない間は、必要によって、書面をもって受注者に通知してこの工事を中止し又はこの契約を解除することができる。この場合、発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償する。

（2） 発注者は、書面をもって受注者に通知して、本条（1）で中止されたこの工事を再開させることができる。

（3） 本条（1）により中止されたこの工事が再開された場合、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。

©無断複製を禁じる（民間（七会）連合協定）

という。）であると認められるとき。

ロ．役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。

ハ．役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。

ニ．役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

ホ．役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

（2） 本条（1）の手続がとられた場合、発注者は、書面をもって監理者に通知する。

第31条の4　発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限

第31条の2（1）各号及び第31条の3（1）各号に定める事由が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第31条の2（1）本文及び第31条の3（1）の規定による契約の解除をすることができない。

第32条　受注者の中止権

（1） 次の各号の一にあたるとき、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、この工事を中止することができる。ただし、dの場合は、発注者への催告を要しない。

a．発注者が前払又は部分払を遅滞したとき。

b．発注者が第2条の敷地及び工事用地などを受注者の使用に供することができないため、受注者が施工できないとき。

c．本項a又はbのほか、発注者の責めに帰すべき事由によりこの工事が著しく遅延したとき。

d．不可抗力のため、受注者が施工できないとき。

（2） 本条（1）における中止事由が解消したときは、受注者は、この工事を再開する。

（3） 本条（2）によりこの工事が再開された場合、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

（4） 発注者が支払を停止する（資金不足による手形、小切手の不渡りを出すなど）等により、請負代金の支払能力を欠くおそれがあると認められるとき（以下本項において「本件事由」という。）は、受注者は、書面をもって発注者に通知してこの工事を中止することができる。この場合において、本件事由が解消したときは、本条（2）及び（3）を適用する。

（5） 本条（1）、（2）、（3）又は（4）に規定するいずれかの手続がとられた場合、受注者は、監理者に書面をもって通知する。

第32条の2　受注者の催告による解除権

（1） 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合は、書面をもって、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

（2） 本条（1）の手続がとられた場合、受注者は、監理者に書面で通知する。

第32条の3　受注者の催告によらない解除権

（1） 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって発注者に通知して直ちにこの契約の解除をすることができる。

a．第31条（1）又は第32条（1）による中止期間が、工期の1／4以上になったとき又は2か月以上になったとき。

b．発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が2／3以上減少したとき。

c．発注者が支払を停止する（資金不足による手形、小切手の不渡りを出すなど）等により、請負代金の支払能力を欠くと認められるとき。

d．本項a、b又はcに掲げる場合のほか、工事の完成が不能であるとき又は発注者がその債務の履

©無断複製を禁じる（民間（七会）連合協定）